

MARIYAH KALYASARI BINTI ABDULLAH

LWN.

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada Pada 27 September 2021 bersamaan 20 Safar 1443H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-043-0065-2021]

[Rayuan Terhadap Keputusan Pengisytiharan Status Agama Di Bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan kes mal yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 30/4/2021. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam Selangor dalam Kes Saman No. : 10300-043-0759-2016 yang diberikan pada 22/4/2021. Serahan Notis Rayuan telah disempurnakan kepada Responden pada 30/4/2021.

[2] Notis pemakluman bagi nota keterangan dan penghakiman telah siap telah dikeluarkan kepada Perayu pada 8/8/2021. Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan pada 9/8/2021. Walaubagaimanapun pada 13/8/2021, Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah

ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu—

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

*(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan **notis** dalam **Borang MS 19** kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada **Defendan**.*

*(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), **Defendan** berhak mendapat kos prosiding itu.*

[3] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut, di samping itu tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Responden. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pihak Perayu dan Notis Penarikan Balik Kes, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** -

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Mal (Rayuan)**
No. : 10000-043-0065-2021.
2. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



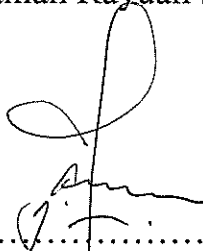
-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

